

1501505-12.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... o acusado admitiu que realizava o tráfico de drogas no local, indicando, em seguida, o local onde guardava e mantinha em depósito outras substâncias entorpecentes, que foram igualmente apreendidas (51 papелotes de maconha, 17 pinos de cocaína e 102 pedras de crack).

Aliás, as drogas apreendidas no segundo momento estavam embaladas de forma idêntica àsquelas encontradas com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501505-12.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501505-12.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2302500/2021 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 21242294 - DEL.SEC.JACAREI

PLANTÃO, 2022/21/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2302500 - DISE- DEL.SEC.JACAREI,

2022/21/515 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2302500/2021 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS GUILHERME SULIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.LUIS GUILHERME SULIANO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput da Lei no 11.343/06 e do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, no dia 06 de novembro de 2021, por volta de 21h30,

na Rua Julieta de Mancilha Passos, próximo ao nº 530, Jardim Pitoresco, nesta cidade e comarca, trazia consigo 23 porções de cocaína, com peso aproximado de 52,40g, uma porção de cocaína, acondicionada num saco com peso aproximado de 157g, 63 porções de Cannabis sativa L, substância conhecida popularmente como maconha, com peso aproximado de 86,6g e 126 pedras de cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 36.04g, drogas destinadas ao consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Outrossim, consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LUIS GUILHERME SULIANO, portava consigo arma de fogo com numeração suprimida, consistente numa revólver marca Taurus, calibre 38, bem como 03 munições intactas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar (fls. 113/120).

A denúncia foi recebida no dia 03 de dezembro de 2021 (fls. 148/153).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, a Dra. Promotora de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas, discorrendo sobre a tese de flagrante forjado e questionando a diligência policial.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está consubstanciada pelos Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (12/15), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16), Laudo de Constatação Prévia de substâncias tóxicas (fls. 17/20), Laudo Pericial da Arma de Fogo e Munições constatando a plena eficácia e numeração suprimida (134/141), bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 143/145, que constatou tratar-se, efetivamente, de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha).

A autoria restou igualmente comprovada.

O réu LUIS GUILHERME SULIANO, interrogado em solo policial, negou os crimes, aduzindo que não estava na posse de qualquer droga ou arma de fogo, não sabendo como os policiais apresentaram tais objetos no Distrito Policial. Em juízo, ao ser interrogado, o réu voltou a negar o crime, aduzindo que já tinha sido abordado pelos mesmos policiais quando estava sentado em um ponto de ônibus juntamente com sua mulher. Na data dos fatos estava chegando do trabalho e pegou dois maços de cigarros. Não fugiu. Algum tempo depois se deparou com um policial armado, que o abordou. Logo sem seguida apareceu outro policial, que tinha abordado três indivíduos. Durante a abordagem recebeu dois socos dos policiais. Os policiais forjaram o flagrante e disseram que seria “premiado” naquela noite, dizendo que era “folgado”. Não estava na posse de qualquer porção de droga e muito menos uma arma de fogo. Os policiais estão mentindo. Atualmente tem 21 anos de idade. Nunca foi preso ou processado anteriormente. Quando era menor teve uma passagem por ato infracional equiparado ao crime de furto. Reside em Jacareí com seus parentes. Não tem filhos. Está desempregado, mas estava trabalhando como ajudante de pedreiro.

Na espécie, a negativa do réu, por meio da fantasiosa e inverossímil versão apresentada, ficou isolada nos autos ao ser confrontada com as demais provas

produzidas durante a regular instrução do feito.

A testemunha ANSELMO DA SILVA GONCALVES, Policial Militar, ouvido durante a fase investigatória, relatou que na data dos fatos realizava patrulhamento de rotina juntamente com seu colega de farda quando o acusado, ao avistar a viatura oficial, tentou empreender fuga, momento em que foi detido. Em revista pessoal foi encontrado em sua cintura uma arma de fogo, marca Taurus, calibre 38, numeração raspada, municiada com três projeteis intactos, e uma sacola contendo 12 papelote de maconha, 06 pinos de cocaína e 24 pedras de crack, um aparelho celular e a quantia de R\$20,00 reais. Inquirido informalmente o réu afirmou que estava enfrentando problemas com outros indivíduos desconhecidos, e por isso portava a arma de fogo para sua defesa e que ali estava vendendo os entorpecentes. Em seguida o réu apontou a casa de gás que fica no prédio onde reside, local este onde guardava o restante da droga que lhe pertencia. No local indicado foi encontrado 51 papelotes de maconha, 17 pinos de cocaína e 102 pedras de crack, mais um saco contendo cocaína. O réu recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Distrito Policial. Em juízo, ouvido sob o crivo do contraditório, apresentou basicamente o mesmo relato, aduzindo que havia mais pessoas nas proximidades. Contudo, pelo que se recorda apenas o réu foi abordado. Ele foi o único que correu e estava na posse de uma arma de fogo e drogas. As drogas encontradas no local indicado em momento posterior estavam embaladas de forma idêntica àquelas apreendidas em poder do acusado. Não conhecia o réu de outras abordagens.

No mesmo sentido o relato do Policial Militar RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR, que participou da diligência que culminou com a prisão do acusado em local conhecido por ser ponto de venda de substâncias entorpecentes. Raimundo aduziu que receberam apoio de mais viaturas e outros indivíduos foram abordados nas imediações.

A testemunha de defesa Moisés Martins declarou que reside no mesmo condomínio e presenciou o momento em que o réu foi detido pelos policiais e levado algemado.

A testemunha de defesa Pedro Henrique Manoel da Silva aduziu ser amigo do réu há 3 anos. Na data dos fatos o réu chegou do trabalho e foi pedir dois maços e cigarros à vizinha. Neste momento ele foi abordado. Não presenciou a abordagem do acusado.

A testemunha de defesa Willas Gabriel Silva Rodrigues declarou ter presenciado o réu sendo enquadrado dentro do condomínio pelos policiais juntamente com mais três pessoas. Apenas o réu foi detido e conduzido ao Distrito Policial.

Pois bem.

As provas produzidas durante a regular instrução do feito são contundentes e não deixam nenhuma dúvida no sentido de que o réu efetivamente infringiu os dois tipos penais descritos na exordial acusatória.

Os policiais militares que atuaram na ocorrência prestaram depoimentos sólidos e seguros sobre a dinâmica da ocorrência, desde o momento em que o réu foi abordado em conhecido ponto de venda de drogas, não sem antes tentar fugir ao se deparar com a viatura policial. Em poder do réu foi apreendida uma arma de fogo devidamente municiada com a numeração suprimida. Ainda em poder do réu os milicianos localizaram e apreenderam uma sacola contendo 12 papelotes de maconha, 06 pinos de cocaína e 24 pedras de crack, prontas para distribuição, além de um aparelho celular e a quantia de R\$20,00 reais. Ao ser questionado informalmente o acusado admitiu que realizava o tráfico de drogas no local, indicando, em seguida, o local onde guardava e mantinha em depósito outras substâncias entorpecentes, que foram igualmente apreendidas (51 papelotes de maconha, 17 pinos de cocaína e 102 pedras de crack).

Aliás, as drogas apreendidas no segundo momento estavam embaladas de forma idêntica às aquelas encontradas com o acusado inicialmente.

Por outro lado, as testemunhas de defesa não corroboram a versão do acusado, já que não presenciaram toda a abordagem policial.

Outrossim, os policiais militares são funcionários públicos e seus depoimentos não podem ser taxados, a princípio como suspeitos sem comprovação de qualquer intenção dos mesmos em prejudicar o réu. Observo que o réu somente em juízo resolveu questionar o trabalho da polícia sem colacionar qualquer elemento de prova.

Aliás, acreditar simplesmente na versão do acusado e reconhecer o "flagrante forjado" seria colocar em xeque a atuação da polícia militar nesta região do Vale do Paraíba, o que não pode ser admitido, sob pena de desvirtuar valores, se não houver prova segura de crime perpetrado pelos milicianos, prova esta inexistente na espécie. Os policiais são agentes públicos e, como acima foi exposto, não teriam qualquer motivo para atribuir falsamente crimes deste gabarito a um determinado indivíduo.

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7). No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420.

"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

Assim, o arcabouço probatório amealhado é absolutamente seguro para imputação ao réu de ambos os crimes descritos na exordial acusatória.

A condenação é de rigor.

4. Passo à dosimetria das penas, adotando-se o critério trifásico previsto pelo artigo 68, do Código Penal.

3.1 - Crime do artigo 33, caput, da Lei 11343/06.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.143/06 e a primariedade do réu, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor fixado no mínimo.

Na segunda fase não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, considerando, de um lado, que o réu é primário, jovem, não havendo prova de que ele se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, e de outro, a substancial quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (12 papelote de maconha, 06 pinos de cocaína e 24 pedras de crack - em poder do réu; 51 papelotes de maconha, 17 pinos de cocaína e 102 pedras de crack, mais um saco contendo cocaína - drogas ocultadas pelo réu no local), aplico a causa de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2005, reduzindo a pena base fixada em 1/3, resultando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 334 dias-multa.

O fato de o réu ter sido preso em flagrante portando uma arma de fogo não comprova por si só a sua dedicação às atividades criminosas, com a devida vênia do entendimento do Parquet. Repito que estamos diante de réu absolutamente primário, com residência fixa na comarca, inexistindo qualquer denúncia anônima ou investigação desenvolvida pela polícia civil ligando-o ao narcotráfico. Especificamente sobre o benefício acima referido este Magistrado adota o entendimento no sentido de que a redução da pena deve ficar ao arbítrio do Juiz, que deverá levar em consideração o artigo 59, do Código Penal e, também, o artigo 42, da Lei 11343/06. Evidentemente que a redução no patamar máximo não é obrigatória pela própria redação do dispositivo legal em testilha (artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 - "As penas poderão ser reduzidas..."), principalmente por não se tratar de direito subjetivo do réu. Nesse sentido, aliás, decidiu recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou justa a redução intermediária, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 para caso semelhante: "... Artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Redução Máxima. Impossibilidade. Expressiva quantidade de droga apreendida (36 porções contendo cocaína). Concessão do benefício depende do livre arbítrio do Juiz que tem de levar em consideração o artigo 59, caput, do Código Penal, e também o artigo 42, da Lei 11343/06. Recurso desprovido" (Apelação Criminal nº 990.10.175503-3, Itaquaquecetuba, 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Machado de Andrade, j. 26 de Agosto de 2010).

No caso concreto, nos termos acima delineados, o acusado foi surpreendido traficando drogas, trazendo consigo e guardando substancial quantidade de drogas ilícitas destinadas à mercancia. Mas, por outro lado, ele é muito jovem, primário, motivo pelo qual entende este Magistrado que está justificada a redução da pena no patamar estabelecido, tomando-se por base o artigo 59, do Código Penal e o artigo 42, da Lei 11343/06.

E o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a questão es em caso semelhante a este tratado nestes autos. Confira-se a propósito: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. 2. Não há ilegalidade na aplicação do redutor no percentual de 1/6 (um sexto), de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP, dada a considerável quantidade de substância entorpecente - 103 gramas de cocaína, 37 gramas de crack e 560 gramas de maconha - apreendida com o paciente. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PELA CORTE ORIGINÁRIA EM SEDE DE APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 617 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Constatado que o Tribunal, julgando apelo exclusivo da defesa, findou por não aplicar a causa especial de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, expressamente reconhecida na sentença em favor do paciente, resta evidenciada a reforma a pior nesse ponto, em nítida ofensa ao art. 617 do CPP, que proíbe a reformatio in pejus, constrangimento sanável de ofício através da via eleita. REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07. MODO FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. 1. A Lei 11.464/2007, introduzindo nova redação ao art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, estabeleceu o regime inicial fechado para o resgate da reprimenda firmada em relação aos delitos hediondos, cometidos após a sua entrada em vigor. 2. Ordem denegada, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício para fixar a pena do paciente definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa" (STJ, HC 202758 / SP,

Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 07.02.2012).

Não há causas de aumento de pena.

3.2 - Crime do artigo 16, § único, IV, da Lei 10826/03.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes nem causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem analisadas.

As penas acima cominadas serão somadas, com fulcro no artigo 69, do Código Penal.

Por fim, o réu, cumprirá as penas acima cominadas em regime inicial semiaberto, na esteira do artigo 33, § 1º, "b", do Código Penal.

Anoto, nesta oportunidade, que o réu é absolutamente primário, tem residência fixa nesta comarca, e não se envolveu em qualquer ato ilícito após os fatos. Além disso, o réu foi beneficiado com o tráfico privilegiado, que afasta a natureza hedionda da imputação, permitindo ao julgador fixar o regime menos gravoso, compatível com o caso em tela.

No mais, o réu responde em liberdade a este processo e poderá assim aguardar o trânsito em julgado, não havendo motivo para decretação de sua prisão cautelar, com espeque no artigo 312, do Código de Processo Penal.

4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu LUIS GUILHERME SULIANO, a cumprir penas de: a) 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 334 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; b) 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 16, parágrafo único, IV, da lei 10.826/03.

Determino, ainda, o confisco dos bens apreendidos, de origem ilícita, nos termos do artigo 243, § único, da Constituição Federal de 1988.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeça-se mandado de prisão, observando o regime prisional fixado (regime semiaberto), iniciando-se a fase executória.

Jacarei, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA